

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 337/2532 | พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                  | โจทก์         |
|                          | นายบุญเกื้อ เชื้อซวงศ์     | โจทก์         |
|                          | นายหมีด เสน่ห์ กับพวก      | จำเลย         |
|                          | นายหมีด เสน่ห์ จำเลยที่ 1  | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายบุญเกื้อ เชื้อซวงศ์ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันบุกรุก อสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 1 เคยต้องโทษตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2283/2528 ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2528 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท ฐานบุกรุกโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี จำเลยที่ 1 มากระทำความผิดคดีนี้ภายใน 2 ปีอีก จึงบวกโทษจำคุก 6 เดือนที่รอการลงโทษเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป  
(อันดับ 1 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคา  
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 3 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่าง โดยให้ลงโทษจำคุก  
จำเลยที่ 1 ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา  
จึงยังไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อย ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1

---

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่าง โดยให้ลงโทษจำคุก  
จำเลยที่ 1 ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นฎีกา  
จึงยังไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อย ชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้องจำเลยที่ 1

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น